

RESUMEN PARA ESTUDIAR

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia: localiza el bloque por su título jurídico. Luego repasa, en cada sección, las reglas destacadas (sin listar todo). Para comprobar exactitud, verifica siempre la literalidad en los artículos referenciados en cada bloque y sección.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Construcción institucional de la UE y funcionamiento básico del Consejo	tue-art-1;16.1-16.8	Define la Unión y describe el Consejo: función legislativa y presupuestaria con el Parlamento, composición ministerial, mayoría cualificada, formaciones, COREPER y sesiones en público para actos legislativos.
Consejo Europeo, orientación política y Presidencia	tue-art-15.1-15.6	Establece que el Consejo Europeo marca impulsos y prioridades; fija su composición, periodicidad, regla de consenso y elección del Presidente con funciones concretas.
Comisión: iniciativa general y participación de instituciones con ciudadanos	tue-art-17.1-17.3;1.1-11.4	Asigna a la Comisión el interés general e iniciativas y fija su mandato. Complementa con participación ciudadana: expresión pública, diálogo con sociedad civil y posibilidad de iniciativa ciudadana.
Marco de valores, objetivos y base competencial	tue-art-2;3;4;5.1-5.4;6.1;8	Vincula la Unión a valores y objetivos; reconoce la Carta como con igual valor jurídico; aplica principio de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad; y fija relaciones preferentes con vecinos.
Instituciones judiciales, cooperación reforzada y poderes de ajuste del Tratado	tue-art-19.1;20;48.1-48.6;54;53	Configura el Tribunal de Justicia (estructura). Regula cooperación reforzada en competencias no exclusivas. Establece procedimientos de revisión del Tratado, ratificación y duración ilimitada.
Acción exterior y PESC: principios, órganos, decisiones y ejecución	21;24.1-24.3;25;26.1-26.3;27.1-27.3;28.1-28.5;29;30.1-30.2;31.1-31.5;32;33;34-38;39	Define bases de acción internacional; alcance y apoyo de los Estados en PESC; determina orientación, elaboración y ejecución (Alto Representante y Estados); regula decisiones, consulta, representantes especiales, coordinación y comités, y reglas sobre datos.
Política común de seguridad y defensa, Agencia y cooperación estructurada permanente	42.1-42.4;45(1);45(2);46(1);40;41	Integra seguridad y defensa en PESC; incluye definición progresiva, capacidades civiles y militares y decisiones por unanimidad. Regula Agencia Europea de Defensa y participación; cooperación estructurada permanente con notificación.
Participación de Parlamentos nacionales e instrumentos de control democrático	12;36;37	Presta atención al papel de Parlamentos nacionales (información y notificación). Establece consulta e información al Parlamento Europeo sobre PESC y la posibilidad de celebrar acuerdos en el ámbito de PESC.
Integración, salida voluntaria y adhesión	49;50	Regula el acceso: solicitud de ingreso de cualquier Estado europeo que respete valores y se comprometa a promoverlos. Además, permite la retirada de cualquier Estado miembro conforme a normas constitucionales.

3. Consejo: función legislativa, presupuestaria y regla de mayoría (arts. 16.1-16.4;16.6-16.8)

Composición, voto y tipo de sesiones

- El Consejo ejerce conjuntamente con el Parlamento la función legislativa y la presupuestaria (16.1).
- Está compuesto por un representante por Estado miembro, de rango ministerial, con facultad para comprometer al Gobierno y votar (16.2).

Mayoría cualificada y publicidad

- El Consejo se pronuncia por mayoría cualificada, salvo que los Tratados dispongan otra cosa (16.3).

- Para el régimen definido desde 1/11/2014, mayoría cualificada exige mínimo 55% e incluye 15 miembros, con Estados que reúnan 65% de población (16.4).

4. Consejo Europeo: orientación política y regla general de consenso (arts. 15.1-15.6;31.3)

Impulso, composición y periodicidad

- Da impulsos y define orientaciones/prioridades políticas generales (15.1).
- Está compuesto por Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión (15.2), y se reúne dos veces por semestre (15.3).

Consenso y elección del Presidente

- Se pronuncia por consenso salvo que los Tratados dispongan otra cosa (15.4).
- Elige a su Presidente por mayoría cualificada por mandato de dos años y medio renovable una vez (15.5) y delimita funciones (15.6).

5. Comisión, participación ciudadana y Parlamento Europeo (arts. 17.1-17.3;17.2;11.1-11.4;36)

Iniciativa institucional

- La Comisión promueve el interés general y toma iniciativas adecuadas (17.1).
- Los actos legislativos solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, salvo que los Tratados dispongan otra cosa (17.2).

Diálogo público y control del Parlamento

- Las instituciones dan a ciudadanos y asociaciones posibilidad de expresar/intercambiar opiniones públicamente, y mantienen diálogo abierto y regular (11.1-11.2).
- El Parlamento Europeo es consultado periódicamente por el Alto Representante sobre opciones y evolución de PESC y política común de seguridad y defensa (36).

6. Valores, Carta, relaciones con vecinos y principios competenciales (arts. 2;6.1;3;4;5.1-5.4;8)

Fundamento axiológico y Carta

- La Unión se fundamenta en valores como dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos (2).
- La Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados (6.1).

Competencias: atribución, subsidiariedad y proporcionalidad

- Las competencias no atribuidas corresponden a los Estados miembros (4).
- En materias no exclusivas, la Unión actúa solo si objetivos no pueden alcanzarse suficientemente por Estados y pueden lograrse mejor a escala de la Unión, respetando proporcionalidad (5.3-5.4).

7. Revisión del marco del Tratado y cooperación reforzada (arts. 20;48.1-48.6;54;53)

Cooperación reforzada en competencias no exclusivas

- Los Estados pueden instaurar cooperación reforzada en el marco de competencias no exclusivas, aplicando disposiciones pertinentes y límites del artículo (20).
- Se enmarca en los artículos 326 a 334 del TFUE (20).

Revisión de Tratados: procedimientos y condiciones

- Los Tratados pueden modificarse con revisión ordinaria o procedimientos de revisión simplificados (48.1).

- Admisión de propuestas por Gobierno, Parlamento Europeo o Comisión y desarrollo por Consejo Europeo: Convención (48.3) y Conferencia de representantes de Gobiernos (48.4).

8. PESC: principios, alcance, adopción de decisiones y coordinación (arts. 21;24.1-24.3;25;26.1-26.3;27.1-27.3;28.1-28.5;29;30.1-30.2;31.1-31.5;32;33;34-38;39)

Estructura PESC: de orientaciones a ejecución

- La acción exterior se basa en principios como democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y solidaridad (21).
- Consejo Europeo determina intereses estratégicos y orientaciones generales; Consejo elabora PESC y adopta decisiones necesarias para definir y aplicar (26.1-26.2).

Decisiones, urgencia y consultas

- Cuando una situación exija acción operativa, el Consejo adopta decisiones necesarias, vinculantes para Estados en su acción (28.1-28.2).
- En caso de imperiosa necesidad o urgencia, existen reglas: medidas de urgencia por Estados (28.4) y consulta para dificultades de aplicación (28.5), además de reuniones extraordinarias en 48 horas (30.2).

9. Seguridad y defensa: capacidades, decisiones, Agencia y cooperación estructurada permanente (arts. 42.1-42.4;45(1)-45(2);46(1);40-41)

Integración y base operativa

- La política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la PESC (42.1) e incluye definición progresiva de una política común de defensa (42.2).
- Los Estados ponen a disposición capacidades civiles y militares para objetivos definidos por el Consejo (42.3).

Adopción por unanimidad y arquitectura institucional

- El Consejo adopta por unanimidad, a propuesta del Alto Representante o a iniciativa de un Estado miembro, decisiones relativas a seguridad y defensa e inicio de misiones (42.4).
- La Agencia Europea de Defensa está bajo autoridad del Consejo; pueden participar los Estados que lo deseen (45(1)-(2)).

10. Parlamentos nacionales, acuerdos de PESC y salida/adhesión (arts. 12;37;49;50)

Control e información parlamentaria

- Los Parlamentos nacionales contribuyen informados por las instituciones y con notificación de proyectos legislativos según el Protocolo (12).
- En el ámbito de PESC, la Unión puede celebrar acuerdos con Estados u organizaciones internacionales (37).

Adhesión y retirada

- Cualquier Estado europeo que respete los valores del artículo 2 y se comprometa a promoverlos puede solicitar ingreso (49).
- Todo Estado miembro puede retirarse conforme a sus normas constitucionales (50).

11. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Mayoría cualificada (definición desde una fecha concreta)	1 de noviembre de 2014	16.4
Frecuencia de reuniones del Consejo Europeo	dos veces por semestre	15.3
Mandato del Presidente del Consejo Europeo	dos años y medio	15.5
Mayor urgencia para reunión extraordinaria	48 horas (o más breve si necesidad absoluta)	30.2

Materia	Dato / plazo	Art.
Ratificación tras firma y examen de dificultades	dos años desde la firma	48.5

12. Diferencias y puntos de confusión

Regla general de votación en el Consejo (mayoría cualificada) vs. decisiones en el ámbito de PESC

(unanimidad, con excepciones): El Consejo decide por mayoría cualificada salvo otra disposición (16.3), pero en PESC el Consejo Europeo y el Consejo adoptan por unanimidad las decisiones del capítulo, salvo los casos donde el capítulo prevé mayoría cualificada (31.1-31.2).

13. Cierre de repaso

Con este esquema, primero ubicas la materia y luego estudias las reglas que realmente estructuran el tema. Si dudas, vuelve al mapa, selecciona el bloque y contrasta la literalidad en los artículos indicados. Así evitas confundir reglas generales, requisitos y excepciones.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.